

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – USURPAÇÃO E RESISTÊNCIA

CAPÍTULO II DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Artigo 328 – Usurpação de função pública

Artigo 329 – Resistência

Artigo 330 – Desobediência

Artigo 331 – Desacato

Artigo 332 – Tráfico de influência

Artigo 333 – Corrupção ativa

Artigo 334 – Descaminho

Artigo 334-A – Contrabando

Artigo 335 – Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

Artigo 336 – Inutilização de edital ou sinal

Artigo 337 – Subtração ou inutilização de livro ou documento

Artigo 337-A – Sonegação de contribuição previdenciária

Usurpação de função pública

Art. 328. Usurar o exercício de função pública:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Usurar – assumir, exercer, desempenhar indevidamente.

O sujeito ativo pode ser um particular ou funcionário público.

I – Usurpação de função pública – o sujeito ativo pratica atos de ofício inerentes à função pública usurpada como se legitimado fosse.

II – Quem simplesmente se intitula ou se apresenta como funcionário público, sem praticar atos de ofício, não incorre no crime de usurpação de função pública.

ANOTAÇÕES



Todavia, essa conduta pode incidir na contravenção penal prevista no art. 45, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais): “Fingir-se funcionário público: Pena – prisão simples, de 1 a 3 meses, ou multa”.

III – Se o agente se apresenta como servidor público com a finalidade de colocar a vítima em erro e obter vantagem patrimonial indevida, o agente incorrerá no crime de estelionato.

Parágrafo único. Se do fato o agente auferir vantagem:
Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Pode ser qualquer vantagem.

O *caput* é crime formal, já o parágrafo único é crime material ou causal.

Ambos são crimes de ação penal pública incondicionada em que a tentativa é possível.

A competência pode ser da justiça estadual ou federal a depender do cargo que foi usurpado e se o interesse da União foi atingido.

Usurpação de função pública qualificada vs Estelionato

Usurpação de função pública qualificada (art. 328, parágrafo único, CP)	Estelionato (art. 171, CP)
Crime praticado por particular contra a Administração em geral.	Crime contra o patrimônio.
A vantagem ilícita pode ser patrimonial, moral, política etc. e decorre do exercício ilegal da função pública.	A vantagem ilícita será patrimonial, mas não será decorrente do exercício de função pública, e sim da fraude.
Ocorre a prática indevida de um ato de ofício.	Não se pratica qualquer ato de ofício.

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

O sujeito passivo desse crime é primordialmente o Estado e secundariamente o funcionário público ou particular.

É um crime de menor potencial ofensivo.

Resistência ativa vs resistência passiva

20
min

Resistência ativa (oposição positiva, <i>vis compulsiva, vis corporalis</i>)	Resistência passiva (<i>vis civilis</i>)
Há a violência ou ameaça ao funcionário público ou ao particular que lhe preste auxílio	O indivíduo se opõe à prática de um ato legal sem a utilização de violência ou ameaça
Se a finalidade for de impedir a execução de ato legal, configurará o crime de resistência (art. 329, CP).	Não haverá crime de resistência, mas a conduta pode se subsumir ao crime de desobediência (art. 330, CP)

Situações que não configuram o crime de resistência

- Quando a resistência é passiva – pode configurar o crime de desobediência (art. 330, CP)
- Quando o agente profere xingamentos ou pratica comportamentos com a intenção de humilhar o servidor público (exemplo: cuspe) – pode configurar o crime de desacato (art. 331, CP)
- Quando a ordem que o funcionário público visa cumprir é manifestamente ilegal.
- Quando o próprio funcionário público se excede no cumprimento da ordem legal e se utiliza de violência não justificada. Nesse caso, a violência exercida pelo particular configura legítima defesa.

25
min

O crime de resistência (art. 329, CP) absorve o crime de desobediência (art. 330, CP)?

Sim, desde que praticado no mesmo contexto fático. Isso ocorre porque a conduta de desobedecer a ordem legal de funcionário público integra o tipo penal da resistência, com a distinção que, nesse caso, haverá ainda a oposição mediante violência ou ameaça.

ANOTAÇÕES

Não há que se falar no crime de resistência sem que haja uma desobediência. Aplica-se o princípio da consunção.

O crime de resistência (art. 329, CP) absorve o crime de desacato (art. 331, CP)?

30
min

1ª corrente: o crime de resistência absorve o crime de desacato, pois trata-se de conduta mais ampla, à qual está inserido o desacato.

2ª corrente: o crime de desacato absorve o crime de resistência, uma vez que a pena do primeiro (detenção, de 6 meses a 2 anos) é superior à pena do último (detenção, de 2 meses a 2 anos).

3ª corrente: há concurso material entre resistência e desacato. O desacato não configura um meio de prática do crime de resistência.

A 1ª e a 3ª corrente são as mais aceitas pela doutrina.

Art. 329, § 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena – reclusão, de um a três anos.

O *caput* é um crime formal e o § 1º é um crime material.

35
min

Qualquer conduta da resistência somente pode ser cometida mediante dolo, é crime de ação penal pública incondicionada.

O sujeito passivo desse crime é primordialmente o Estado e secundariamente o funcionário público ou particular.

No crime de resistência a persecução penal independe da representação.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Hipótese de concurso material obrigatório.

- Resistência com violência = art. 329 + lesão corporal.

Ainda que seja um crime de lesão corporal leve, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo.

- Resistência + ameaça = pena da resistência.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.